



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 587/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעות: 1. גילי זילברברג ת.ז. 027478098
2. נעמי קדר ת.ז. 030360713
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב כהן
מרחוב רמז 10 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. שרון דנציג ת.ז. 022434070
2. רחל שאול ת.ז. 023742869
שניהם מרחוב סמטת המעלה 6 רמת השרון

ה ח ל ט ה

הסכסוך שבו עוסקת התביעה נוגע לבית המשותף ברחוב סמטת המעלה 6 רמת השרון הבנוי על חלקה 151 בגוש 6333 (להלן: "הבית").

הצדדים הינם בעלי דירות בבית.

טענות התובעות בכתב התביעה בתמצית הן כי נחתם הסכם עם הקודמים לנתבעים בזכויות בדירתם – משפחת גילת (להלן: "הסכם גילת"). מטרת הסכם גילת היתה להסדיר את הרחבת דירת הנתבעים ולהסדיר את חלוקת השימוש ברכוש המשותף. בפועל מומש חלקו של ההסכם הנוגע לבניית התוספת על הגג המהווה רכוש משותף. אולם, התובעות לא קיבלו את זכויות השימוש בחצר ואף הוקטן החלק שהיה בשימושן הבלעדי בשל שביל גישה לחלק החצר של משפחת גילת.

לאחר שרכשו הנתבעים את דירתם החלו גם הם בהליכים להרחבה נוספת של הדירה תוך הפרתו של הסכם גילת אשר היה ידוע לנתבעים עוד טרם רכישת הדירה על ידם. לטענת התובעות, הסכם גילת הינו בר תוקף גם כלפי הנתבעים אשר הפרו ומפרים אותו תוך שהם נהנים מחד מהזכויות שניתנו במסגרתו אך מאידך אינם מקיימים את חוביהם על פיו. לאור הפרת הסכם גילת טוענות התובעות כי בניית חדר היציאה לגג נעשתה שלא כדין. כך גם המדרגות החיצוניות ובניית החדר הנוסף בשטח הגג אינם כדין.

לאור כל האמור לעיל מבקשות התובעות סעדים כלהלן – לאכוף את הסכם גילת לרבות מתן זכות שימוש יחודית בחלק משטח החצר וכן לקבוע זכויות שימוש ייחודיות לתובעות בכל שטח החצר. לחילופין, להרוס את הבנוי על גג הבית לאור הפרת הסכם גילת. לחילופי חילופין להורות על פיצוי כספי לתובעות בגין מניעת השימוש הייחודי על פי הסכם גילת.

ככל שיקבע כי הסכם גילת אינו מחייב מבקשות התובעות להורות על השבת מצב הגג לקדמותו ועל תשלום דמי איזון ודמי שימוש ראויים בשטח הגג, להורות על הריסת המדרגות והתאמתן לתב"ע ולהורות על הריסת החדר הנוסף על הגג ותשלום פיצוי דמי איזון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 587/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לאחר שבחנתי בקפידה יתרה את כתב התביעה המפורט הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

אומנם, הצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף. אומנם, הסכסוך שבניהם נוגע לשימוש ברכוש המשותף. אולם, עילת התביעה במקרה דנן ומקורו של הסכסוך הינם בהסכם גילת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 587/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

עיקר כתב התביעה עוסק בנסיבות חתימתו של הסכם גילת ויישומו על ידי התובעות ומשפחת גילת, ובשלב מאוחר יותר חלותו ויישומו על ידי הנתבעים.

סכסוך המבוסס על הסכם הנוגע לחלוקת השימוש ברכוש המשותף של הבית אינו סכסוך המבוסס על תקנון. הוא גם אינו סכסוך המבוסס על הוראות חוק המקרקעין. הסכם מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים.

דיון בתובענה יחייב, מניה וביה, דיון בסוגיות חוזיות העולות או הקשורות בהסכם גילת. כך, תדרש פרשנותו של ההסכם לרבות התייחסות לביצועו או הפרתו על ידי מי מהצדדים. כך תדרש ההכרעה האם הסכם זה מחייב או שאינו מחייב את הנתבעים דנן, חליפיהם של גילת בזכויות. למעשה, גם התובעות מודעות לכך כי תדרש הכרעה בסוגיות החוזיות השונות ולראיה הן אף מבקשות סעדים חלופיים "אם מטעם כלשהו ייקבע שהסכם גילת אינו תקף במערכת היחסים שבין התובעת לבין הנתבעים" (סעיף 68.5 לכתב התביעה).

חוק המקרקעין אינו מקנה למפקח סמכות לדון בתובענות שעניינן הסכמים והתחייבויות רגילות שבין בעלי דירות בבית, שאינן בגדר תקנון.

זאת ועוד. בבית ישנם עוד בעלי דירות אשר גם להם חלקים ברכוש המשותף שבו מבקשות התובעות להגדיר זכויות שימוש ייחודיות (ר' נספחים 1 עד 3 לכתב התביעה). דא עקא, בעלי דירות אלו כלל לא צורפו לדיון בהליך שבפני ומשכך, ממילא, ברור כי המדובר אך בסכסוך חוזי שבין הצדדים דנן ולא בסכסוך שעניינו בהוראות תקנון הבית. ויודגש, אף אם היו מצורפים כל בעלי הדירות להליך שבפני, כאשר עילת התביעה הינה לחלוקת השימוש הייחודי ברכוש המשותף בבית, עדין לא היתה התובענה במסגרת סמכותי העניינית בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין הנ"ל.

גם עיון בסעדים המבוקשים בכתב התביעה מלמד על כי אינני מוסמך לדון בה.

הסעדים העיקריים המבוקשים הינם אכיפת הסכם גילת, מתן זכויות שימוש ייחודיות על פיו, ואיזון הזכויות על ידי קביעת שימוש ייחודי בכל קשח החצר (סעיפים 68.1 עד 68.3 לכתב התביעה). סעדים אלו, מעצם טיבם, טבעם וניסוחם, הינם סעדים הקשורים, מניה וביה, בדיון בהסכם גילת ובהכרעה משפטית ועובדתית לגביו.

מכל האמור עולה כי המדובר, למעשה, בתביעה חוזית לאכיפת הסכם בדבר זכות שימוש במקרקעין, תביעה בה אינני מוסמך לדון.

לתובעות טענות חלופיות בדבר הסגת גבול לרכוש המשותף, בניה על הרכוש המשותף שלא כדין ושלא בהתאם להוראות דיני התכנון ובניה וטענות נזיקיות. בהקשר לאלו מבוקשים הסעדים החלופיים בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 587/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בכל הקשור לעילות שעניינן מכח הפרת הוראות דיני התכנון והבניה אינני מוסמך לדון לאור הוראות הדין כאמור לעיל (סעיף 68.6 לכתב התביעה). כך גם בכל הקשור לעילות נזיקיות שונות בדבר איזונים ותשלומי פיצויים למיניהם שמקורם בדיני הנזיקין (סעיפים 68.4 ו-68.5 מסעיפים 68.5 ו-68.7 לכתב התביעה).

אומנם, בעילת התביעה שעניינה הסגת גבול לרכוש המשותף ובניה על גביו שלא כדין, מוסמך אני לדון בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (חלק מסעיפים 68.5 ו-68.7 לכתב התביעה). אולם, המדובר בסעדים חלופיים בלבד שגם ההכרעה בהם תחייב, קודם לדיון בהם, הכרעה בדבר תוקפו של הסכם גילת - מעיון בכתב התביעה עולה כי טענת הסגת הגבול קשורה בקשר ישיר לשאלה בדבר תוקפו של הסכם גילת ולשאלת הפרתו על ידי הנתבעים.

זאת ועוד. אף אם חלק מעילת התביעה אכן עוסקת בהסגת גבול לרכוש המשותף כאמור, הרי שקיימת בעניין זה, ממילא, סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקחת". במיוחד אמורים הדברים במקרה דנן בו ישנו קשר הדוק וישיר בין העילה החוזית לבין העילה הנזיקית בדבר הסגת גבול כאמור לעיל.

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך עניינית לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ד. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח -א.ס.) את העתירה החלופית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעברנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בהרצליה המוסמך לדון בתובענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 587/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

משנתקבלה החלטתי זו כאמור על בסיס כתב התביעה בלבד, עוד בטרם הומצא כלל לנתבעים, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

ככל שלצורך ניהול ההליך בבית משפט השלום ידרשו התובעות לשלם אגרת תביעה, אני מורה על החזר האגרה ששולמה בהליך דנן בכפוף להמצאת קבלה בגין תשלום האגרה בבית משפט השלום כאמור לעיל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ד כסלו תשע"ב, 20 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב